

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7511/2537

ธนาคาร เอเซีย ทรัสต์ จำกัด
อธิบดี กรมสรรพากร กับพวก
นาย เสวย ธรรม ภิรักษ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 290 วรรคสอง

ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ภาษีอากรค้างของจำเลย ได้ยึดที่ดินของจำเลยขายทอดตลาดถึง 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้เข้าประมูลราคา เนื่องจากเป็นถนนส่วนบุคคล อีกทั้งตามราคาประเมินของที่ดินดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ของจำเลยโดยสิ้นเชิงได้ และไม่ปรากฏว่าจำเลยมีทรัพย์สินอื่นอีก จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่อาจเอาชำระได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลย ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 290 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษิตามยอมให้จำเลยชำระเงินแต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานประเมินภาษีของผู้ร้องที่ 2 ตรวจพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสวยซึ่งประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 ถึงปี 2521 ไม่ครบถ้วน จึงได้แจ้งการประเมินให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสวย ชำระเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มสำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสวยอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์วินิจฉัยให้ลดภาษีและเงินเพิ่มบางส่วน คงเหลือภาษีที่ต้องชำระเป็นเงินรวม
528,218.08 บาท ซึ่งจำเลยได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 264 มาจำนองเป็นประกันการ
ชำระหนี้ภาษีอากรค้างดังกล่าวนอกจากนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสวย ยังเป็นหนี้ภาษีอากร
ค้างสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2527 และปี 2528 อีกจำนวน 2,320,040.56
บาทจำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดเสวยในระหว่างเวลาที่เกิดหนี้
ภาษีทั้งหมดจึงต้องร่วมรับผิดชอบผู้ร้อง สำหรับที่ดินที่จำเลยนำมาจำนองเป็นประกัน
ให้แก่ผู้ร้องนั้นขายไม่ได้เพราะไม่มีผู้ใดเข้าสู้ราคา จำเลยกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเสวย
ไม่มีทรัพย์สินอื่นให้ผู้ร้องบังคับชำระหนี้ จึงขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยในคดีนี้

จำเลยคัดค้านว่า ที่ดินที่จำเลยจำนองให้แก่ผู้ร้องมีราคาคุ้มหนี้ภาษีของปี 2519
ถึงปี 2521 จำนวน 528,218.08 บาทส่วนหนี้ภาษีของปี 2527 ถึงปี 2529 ห้างหุ้น
ส่วนจำกัดเสวยได้ชำระค่าภาษีในระหว่างปีดังกล่าวถูกต้องแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอ
เฉลี่ยทรัพย์สิน ขอให้ยกคำร้อง

โจทก์คัดค้านว่า หนี้ของผู้ร้องเป็นหนี้ที่ไม่แน่นอนเพราะจำเลยยังโต้แย้งการ
ประเมินของผู้ร้องอยู่ ทั้งยังมีที่ดินของจำเลยเป็นประกันซึ่งมีราคาคุ้มหนี้ของผู้ร้อง
ทั้งสอง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องที่ 2 เข้าเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยใน
คดีนี้ในจำนวนหนี้ 2,160,040.56 บาทส่วนผู้ร้องที่ 1 ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามที่จำเลยฎีกามีว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิเข้าเฉลี่ยทรัพย์
คดีนี้เพราะผู้ร้องยึดที่ดินของจำเลยซึ่งมีราคาคุ้มกับหนี้ที่ค้างชำระสามารถนำออกขาย
ทอดตลาดได้ ปัญหานี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยยังคงค้างชำระหนี้ผู้ร้องอยู่จำนวน
สองล้านบาทเศษ และผู้ร้องได้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 264 ของจำเลยออกขายทอด
ตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ใดเข้าสู้ราคาเพราะที่ดินมีสภาพเป็น
ถนนส่วนบุคคล เห็นว่า การที่ผู้ร้องได้นำที่ดินซึ่งจำเลยนำไปจำนองออกขายทอด
ตลาดถึง 2 ครั้ง แต่ไม่อาจขายได้ เพราะไม่มีผู้ใดสนใจเข้าประมูลราคาเนื่องจากเป็น
ถนนส่วนบุคคล อีกทั้งที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ 1 งาน 18 ตารางวา มีราคาประเมินเพียง
706,628 บาท ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ของจำเลยโดยสิ้นเชิงได้ และไม่ปรากฏว่า
จำเลยมีทรัพย์สินอื่นอีกจึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่อาจเอาชำระได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของ
จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรค
สองศาลล่างทั้งสองอนุญาตให้ผู้ร้องที่ 2 เข้าเฉลี่ยทรัพย์ได้ชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่
ขึ้น

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ